

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1768/2543

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นาย ธนวัฒน์ คำฟู กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 18, มาตรา 32, มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ, มาตรา 89,
มาตรา 116

ส. ได้ขั้บรณนัตกระบะของจำเลยทั้งสองมาตั้งแต่ก่อนวันเกิดเหตุ จนถึงเวลา
เข้าของวันเกิดเหตุ และก่อนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะติดตามรณนัตกระบะไปบ้าน ส.
เพื่อตรวจค้นและจับกุม ส. ก็ยังขั้บรณนัตกระบะโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลย
ทั้งสองได้นั่งอยู่ในรณนัตกระบะกับ ส. หรือได้เกี่ยวข้องกับรณนัตกระบะแต่อย่าง
ใด กลับได้ความว่าเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจติดตามไปที่บ้านของ ส. พบจำเลยทั้งสอง
อยู่ที่บ้านของ ส. แต่ ส. ซึ่งเป็นผู้ขั้บรณนัตกระบะได้หลบหนีไปก่อนจะมีการตรวจ
ค้นและจับกุม ดังนี้ จึงไม่อาจเป็นข้อบ่งชี้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า เมทแอมเฟตามีน
ของกลางที่ค้นพบในรถกระบะของจำเลยเป็นของจำเลยทั้งสองแต่อาจเป็นของ ส. ก็
เป็นได้ แม้โจทก์มีคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองในชั้นจับกุม แต่จำเลยทั้งสอง
ให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาและโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าเมทแอมเฟ
ตามีนของกลางเป็นของจำเลยทั้งสองจึงมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยทั้งสองได้
กระทำความผิดหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยทั้งสอง

ศาลจะสั่งริบเมทแอมเฟตามีนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 116 ได้ต้องเป็นกรณีที่มีการ ลงโทษตามมาตรา 89 เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องจึงไม่อาจริบเมทแอมเฟตามีนของ กลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุขได้ แต่การมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเป็น ความผิด ศาลริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32

ธนบัตรชนิดต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดย การกระทำผิดในคดีนี้ ซึ่งการริบทรัพย์สินเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18(5) จึงต้องมีการฟ้องจำเลยในความผิดดังกล่าวและพิสูจน์ความผิดของจำเลยต่อ ศาลเสียก่อน เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยถึงการกระทำความผิดดังกล่าวในครั้งก่อนโดยตรง เพียงแต่กล่าวพาดพิงว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการขาย เมทแอมเฟตามีนเท่านั้นจึงยังไม่เป็นการเพียงพอ ศาลไม่อาจริบเงิน 30,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน ประเภท 2 จำนวน 2,800 เม็ด รวมน้ำหนัก 277.800 กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ น้ำหนัก 64.700 กรัม ซึ่งมีปริมาณเกินกว่า 0.500 กรัม อันเกินกว่าปริมาณที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกำหนด ไว้ในครอบครองของจำเลยทั้งสอง เพื่อขายอันเป็นการขายวัตถุออกฤทธิ์ เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสองได้พร้อม ยึดวัตถุออกฤทธิ์ 2,800 เม็ด รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนฉ-2435 เชียงราย ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ซ่อนเมทแอมเฟตามีน และเงิน 30,000 บาท ที่ได้จากการ ขายเมทแอมเฟตามีนเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์

ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 59, 60, 62, 89, 106 ทวิ, 116 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 ริปเงินและรถยนต์ของกลางกับริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือน้ำหนัก 240 กรัม ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2522 (ที่ถูก พ.ศ. 2518) มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 จำคุกคนละ 12 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพชั้นจับกุมมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกคนละ 8 ปี ริปเงิน 30,000 บาท กับริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือให้กระทรวงสาธารณสุข ส่วนคำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุที่โจทก์ฟ้อง พันตำรวจตรีสาคร บุญไทย จำสืบทำรวจนิพล เหมือนชู และสืบทำรวจโทวิโรจน์ แป้นอินทร์ ตรวจค้นรถยนต์กระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ผ-2435 เชียงราย ของจำเลยทั้งสองพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2,800 เม็ด น้ำหนัก 277.800 กรัม และธนบัตรชนิดต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท รวมกันอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของบริเวณคันเกียร์ของรถยนต์กระบะดังกล่าว มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 หรือไม่ โจทก์มีพันตำรวจตรีสาครเป็นพยานเบิกความว่า

ก่อนเกิดเหตุ 2 วัน พยานสืบทราบว่ามีสองสามีภรรยาซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือ ต่อมาทราบภายหลังว่าคือจำเลยทั้งสองจะนำเมทแอมเฟตามีนไปส่งมอบให้นาย สมปอง ทับทิมศรี ที่บ้านของนายสมปอง เลขที่ 114 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และโจทก์ยังมีจำสืบตำรวจนิพลเป็นพยานเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุพันตำรวจตรีสาครให้พยานกับพวกไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านของนาย สมปองตั้งแต่เวลาประมาณ 11 นาฬิกา ครั้นเวลาประมาณ 13 นาฬิกา พยานรับแจ้ง จากสายลับว่านายสมปองขับรถยนต์กระบะของจำเลยทั้งสองเข้าไปบ้านของนาย สมปองพยานจึงรายงานให้พันตำรวจตรีสาครทราบ พันตำรวจตรีสาครสั่งให้พยานกับ พวกนำกำลังไปตรวจค้นบ้านดังกล่าว สำหรับเหตุการณ์ต่อจากนั้นพันตำรวจตรีสาคร จำสืบตำรวจนิพลและสืบตำรวจโทวิโรจน์เบิกความต่อไปว่าพยานโจทก์ทั้งสามกับ พวกไปถึงบ้านของนายสมปองพบนางสมนึก ทองโตนด มารดาภรรยาของนายสมปอง และพบจำเลยทั้งสอง แต่ไม่พบนายสมปอง พยานโจทก์ทั้งสามตรวจค้นตัวบุคคลทั้ง สามดังกล่าวไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย จึงได้แสดงหมายค้นและตรวจค้นบ้านพบ อาวุธปืนยาวขนาด .22 กระสุนปืนขนาด .22 และแม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนปืน ขนาด .22 จากนั้นได้ตรวจค้นรถยนต์กระบะของจำเลยทั้งสองพบเมทแอมเฟตา มีน 2,800 เม็ด และธนบัตรชนิดต่าง ๆ 30,000 บาท ของกลาง รวมกันอยู่ในช่อง พลาสติกซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของบริเวณคันเกียร์ของรถยนต์กระบะดังกล่าว สอบถามจำเลยทั้งสองรับว่าจำเลยทั้งสองนำเมทแอมเฟตามีนของกลางจากภาค เหนือจะมาส่งมอบให้นายสมปองส่วนธนบัตรของกลางได้จากการขายเมทแอมเฟตา มีน พันตำรวจตรีสาครกับพวกจึงจับกุมจำเลยทั้งสอง โดยแจ้งข้อหาแก่จำเลยทั้งสอง ว่าร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครองเพื่อขายและมีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบ ครอบเกินปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนดจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ เห็นว่า แม้ข้อ เท็จจริงจะฟังได้ว่า รถยนต์กระบะมีตบูนีหมายเลขทะเบียนผ-2435 เชียงราย เป็น ของจำเลยทั้งสอง และพันตำรวจตรีสาครกับพวกตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนของ

กลางจากระเบียบดังกล่าวก็ตามแต่ได้ความจากจำสืบทำรวจนิพลเบิกความตอบคำถามค้านว่า ในวันเกิดเหตุช่วงเวลาเช้าเห็นนายสมปองขับรถยนต์กระบะของจำเลยทั้งสองเข้าและออกจากบ้านของนายสมปองหลายครั้ง กับได้ความจากสืบทำรวจโทวิโรจน์เบิกความตอบคำถามค้านว่าก่อนเกิดเหตุ 1 หรือ 2 วัน เห็นนายสมปองขับรถยนต์กระบะของจำเลยทั้งสองเข้าออกจากบริเวณบ้านของนายสมปอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจำสืบทำรวจนิพลและสืบทำรวจโทวิโรจน์ต่างเบิกความตอบคำถามค้านอีกว่า ในวันเกิดเหตุก่อนที่พยานโจทก์ทั้งสองจะติดตามไปตรวจค้นและจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับว่านายสมปองกำลังขับรถยนต์กระบะของจำเลยทั้งสองไปบ้านของนายสมปอง ทั้งจำสืบทำรวจนิพลยังยืนยันอีกว่าเห็นนายสมปองขับรถยนต์กระบะของจำเลยทั้งสอง นอกจากนี้พันตำรวจตรีสาครก็เบิกความตอบคำถามค้านว่า ก่อนจะเข้าตรวจค้นและจับกุมได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานตำรวจที่ชุมนุมว่านายสมปองขับรถยนต์กระบะไปที่บ้านพยานกับพวกจึงเข้าตรวจค้นและจับกุม ยิ่งไปกว่านั้นได้ความจากสืบทำรวจโทวิโรจน์ต่อไปว่า เมื่อพยานกับพวกติดตามไปนายสมปองไหวตัวจึงหลบหนีไปก่อน มีเจ้าพนักงานตำรวจติดตามไปแต่ติดตามตัวไม่พบ ตามคำเบิกความตอบคำถามค้านของพยานโจทก์ทั้งสามดังกล่าว แสดงว่า นายสมปองได้ขับรถยนต์กระบะของจำเลยทั้งสองมาตั้งแต่ก่อนวันเกิดเหตุ แม้ในเวลาเช้าของวันเกิดเหตุนายสมปองก็ยังขับรถยนต์กระบะดังกล่าว ไซ้แต่เพียงเท่านั้นก่อนที่พันตำรวจตรีสาคร จำสืบทำรวจนิพลและสืบทำรวจโทวิโรจน์กับพวกจะติดตามรถยนต์กระบะของจำเลยทั้งสองไปบ้านนายสมปองเพื่อตรวจค้นและจับกุม นายสมปองก็ยังขับรถยนต์กระบะของจำเลยโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองได้นั่งอยู่ในรถยนต์กระบะคันดังกล่าวกับนายสมปองหรือได้เกี่ยวข้องกับรถยนต์กระบะดังกล่าวแต่อย่างใด กลับได้ความว่าเมื่อพันตำรวจตรีสาคร จำสืบทำรวจนิพลและสืบทำรวจโทวิโรจน์กับพวกติดตามไปที่บ้านของนายสมปองพบจำเลยทั้งสองอยู่ที่บ้านของนายสมปอง ทั้งยังได้ความอีกว่านายสมปองผู้ซึ่งขับรถยนต์กระบะของ

จำเลยทั้งสองได้หลบหนีไปก่อนจะมีการตรวจค้นและจับกุมดังนี้ การที่พันตำรวจตรี
สาครกับพวกตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนของกลางจากระยะของจำเลย
ทั้งสองจึงไม่อาจเป็นข้อบ่งชี้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็น
ของจำเลยทั้งสองแต่อาจเป็นของนายสมปองก็ได้ ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์จึง
มีแต่คำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองในชั้นจับกุม เมื่อจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธใน
ชั้นพิจารณาและโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบประกอบคำรับสารภาพของจำเลย
ทั้งสองในชั้นจับกุมให้เห็นว่าเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็นของจำเลยทั้งสอง คดี
โจทก์จึงมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 หรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยทั้งสองโดย
ไม่จำต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานจำเลยทั้งสองที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาลงโทษ
จำเลยทั้งสองมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น

อนึ่ง เมทแอมเฟตามีนของกลางซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ศาลจะสั่งริบ
ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 มาตรา 116 ตามคำขอท้ายฟ้องโจทก์ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่มีการลงโทษ
ตามมาตรา 89 เมื่อศาลพิพากษายกฟ้อง จึงไม่อาจริบเมทแอมเฟตามีนของกลางให้
แก่กระทรวงสาธารณสุขตามบทบัญญัติได้ แต่การมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบ
ครองเป็นความผิด จึงให้ริบเมทแอมเฟตามีนของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 32 สำหรับธนบัตรชนิดต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท ของกลางที่อยู่รวมกับ
เมทแอมเฟตามีนของกลางนั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดยการกระทำความผิดในคดี
นี้ ซึ่งการริบทรัพย์สินก็เป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18(5) จึงต้องมี
การฟ้องจำเลยในความผิดดังกล่าวและพิสูจน์ความผิดของจำเลยต่อศาลเสียก่อน
เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยถึงการกระทำความผิดดังกล่าวในครั้งก่อนโดยตรง เพียงแต่กล่าว
พาดพิงว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการขายเมทแอมเฟตา

มีนเท่านั้นจึงยังไม่เป็นการเพียงพอ ศาลไม่อาจริบเงินจำนวน 30,000 บาท ของ
กลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) ได้"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ เมทแอมเฟตามีนของกลางให้ริบ แต่เงินจำนวน
30,000 บาท ของกลางให้คืนแก่เจ้าของ

(อภิศักดิ์ พรวัชรวิภา-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ยงยศ นิสภัครกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>